

SESION ORDINARIA

118-2022

Sesión ordinaria número 118-2022 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurríque, al ser las 18 horas con 30 minutos del 18 de octubre de dos mil veintidós Con la asistencia de los señores (as):

Presidente Municipal: José Carlos Vindas Ureña.

Síndica Suplente: Liz Amadelys Morales Rodríguez.

Concejales Propietarios: Moya Sánchez, Silvia Ortiz Sánchez y Andrea Sánchez Vega.

Concejales Suplentes: Carlos Fonseca Brenes, Laura Calvo Pérez y

Intendente Municipal:

Vice intendenta Municipal: Rocío Portuguese Araya-Vice intendenta Municipal-Se encontraba enferma.

Ausencias justificadas.

Wilberth Quirós Palma-Intendente Municipal.

Ausencias injustificadas.

Héctor Agüero Luna-Concejal Propietario.

Cristopher Sánchez Corrales.

Secretaria: Cristina Araya Rodríguez

Visitantes: Junta del Liceo de Tucurríque.

Oyentes: No hubo.

Artículo I.

Orden del Día

Artículo I. Orden del día

Artículo II. Apertura de la sesión

Artículo III. Comprobación de quórum

Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Artículo VI. Lectura de Correspondencia

Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

- 1 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores
- 2 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 3 Artículo X. Asuntos Varios
- 4 Artículo XI. Acuerdos

5 **Artículo II**

6 **Apertura de la sesión**

7 El señor Vindas Ureña, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los
8 presentes; luego da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se
9 aprueba en forma unánime.

10

11 **Artículo III.**

12 **Comprobación de quórum**

13 El señor Vindas Ureña, presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum;
14 y determina que el mismo está completo.

15 **Artículo IV.**

16 **Audiencias (atención al público, juramentaciones:**

17 **1-Junta Liceo de Tucurríque:**

18 **Yesenia Hernández Mata y Karina Mora Vásquez, “**

19 La señora Hernández indica que ellos vienen hablar sobre la actividad que tiene programada
20 el colegio, esta se hace debido al atraso por parte del Gobierno en los desembolsos, el liceo
21 debe casi ¢600.000 en librería y al señor que hace las chapeas se le adeudan 2 meses se
22 necesita también alcohol en gel, jabón en polvo y demás. Se le solicito colaboración a los
23 estudiantes, pero eso no basta, además se debe liquidar las cocineras se tuvo que pagar el
24 carnet de portación de armas de uno de los guardas y aún quedan dos que ahorita se vencen.

25 La señorita Karina Moras, indica que se trata de hacer actividades con los estudiantes como
26 taller de cine para recaudar fondos, pero la deuda es muy grande y no alcanza.

27 La señora Hernández, explica que la idea es recaudar fondos para todo esto y como se van
28 hacer ventas de comida y bebidas no se puede hacer en el gym del colegio por eso se pretende
29 realizar en el gym del antiguo Bali.

1 El Presidente indica que el problema de todo es por el lugar que este no es un salón de eventos
2 es un salón deportivo y ustedes en la nota solicitan permiso para ventas de licor, y nosotros
3 desgraciadamente tenemos una persona que nos sigue mucho y por eso debemos ser
4 cautelosos.

5 La señora Morales, pregunta cuál es la proyección de la cantidad de personas que esperan
6 para este evento.

7 La señora Hernández, explica que se proyecta hacer una preventa y también vender en puerta,
8 pero no se sabe ya que no se ha vendido esperando una respuesta del Concejo.

9 El señor Moya dice que este tema fue visto la semana pasada el presidio, pero quedo a la
10 espera de análisis para esta semana.

11 El señor presidente indica que se les responderá por escrito.

12 Las señoras Hernández y Mora dan las gracias y se retiran del salón de sesiones.

13

14 **Artículo V.**

15 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

16 **ACUERDO N°1**

17 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los Concejales Vindas Ureña, Moya Sánchez,
18 Calvo Pérez quien ejerce como Concejal Propietario debido a la ausencia injustificada del
19 señor Agüero Luna, Ortiz Sánchez, y Sánchez Vega, acuerdan por unanimidad de los
20 presentes, aprobar el acta de la sesión, ordinarias n°117-2022, del C.M.D.T. en todos sus
21 extremos.

22

23 **Artículo VI.**

24 **Lectura de Correspondencia**

25 **1- Se retoma nuevamente la nota, suscrita por Lic. César Portuguese-Director Liceo**
26 **Tucurríque y Sra. Karina Mora Vásquez, -Junta Administrativa Liceo Tucurríque,** “por
27 este medio los funcionarios del Liceo de Tucurríque y la Junta Administrativa del Liceo de
28 Tucurríque nos referimos a su persona (entidad) de la forma más respetuosa posible para
29 expresarle lo siguiente:

SESION ORDINARIA N°118-2022 / 18/10/2022

1. El Liceo Tucurríque está organizando un baile del egresado para el día 26 de noviembre en las instalaciones del GIMNASIO ANTIGUO BALI.
2. El objetivo de la actividad es promover el esparcimiento de las personas de la comunidad de Tucurríque que son egresados del Liceo de Tucurríque y que desean convivir con personas de su generación.
3. Generar fondos económicos necesarios para atender necesidades materiales que el centro educativo tiene a nivel de infraestructura y espacios para la atención adecuada de los estudiantes de nuestro colegio Liceo de Tucurríque.

Es por esta razón que nos dirigimos a usted (es) y les solicitamos de la forma más atenta la aprobación del permiso necesario y la venta de licor en el lugar indicado anteriormente.

ACUERDO N°1

Una vez conocida y analizada la nota suscrita por Lic. César Portuguese-Director Liceo Tucurríque y Sra. Karina Mora Vásquez, -Junta Administrativa Liceo Tucurríque, y lo expresado por las señoras Yesenia Hernández Mata y Karina Mora Vásquez en audiencia municipal realizada el 18 de octubre del año en curso, este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, autorizar realicen “ baile del egresado” el día 26 de noviembre de 2022 en las instalaciones del GIMNASIO ANTIGUO BALI, en un horario comprendido entre las 19 horas y 23 : 45 minutos. **ACUERDO FIRME.**

2-Oficio N.º 6658-M-2022.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, suscrito por Fernando del Castillo Riggioni, Zetty María Bou Valverde y Luis Diego Brenes Villalobos; “San José, a las catorce horas treinta minutos del tres de octubre de dos mil veintidós.

Diligencias de cancelación de credenciales de concejal suplente del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, cantón Jiménez, provincia Cartago, que ostenta la señora Albecia Rodríguez Mora.

RESULTANDO

1.- Por oficio n.º S.M.N. 29-2022 del 29 de setiembre de 2022, recibido en la oficina regional de estos Organismos Electorales de Turrialba ese día, la señora Cristina Araya Rodríguez, secretaria del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, comunicó que ese

1 órgano, en la sesión ordinaria n.º 114-2022 del 20 de setiembre del año en curso, conoció la
2 renuncia de la señora Albecia Rodríguez Mora, concejal suplente de la citada circunscripción.
3 Junto con esa misiva, se envió la carta de dimisión de la interesada certificada notarialmente
4 (folios 3 a 8).

5 **2.-** En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. Redacta la
6 Magistrada **Bou Valverde**; y,

7 **CONSIDERANDO**

8 **I.- Hechos probados.** De interés para la resolución del presente asunto se tienen, como
9 debidamente acreditados, los siguientes: **a)** que la señora Albecia Rodríguez Mora, cédula de
10 identidad n.º 2-0330-0317, fue electa concejal suplente del distrito Tucurrique, cantón Jiménez,
11 provincia Cartago (ver resolución n.º 1923-E11-2020 de las 14:30 horas del 17 de marzo de
12 2020, folios 10 a 14); **b)** que la señora Rodríguez Mora fue propuesta, en su momento, por el
13 partido Republicano Social Cristiano (PRSC) (folio 9); **c)** que la señora Rodríguez Mora
14 renunció a su cargo (folios 4 a 7); **d)** que el Concejo Municipal de Distrito de Tucurríque, en la
15 sesión ordinaria n.º 114-2022 del 20 de setiembre del año en curso, conoció la dimisión de la
16 señora Albecia Rodríguez Mora (folio 3 vuelto); y, **e)** que el candidato a concejal suplente del
17 citado distrito, propuesto por el PRSC, que no resultó electo ni ha sido designado por este
18 Tribunal para desempeñar tal cargo, es el señor Martín Salas Casasola, cédula de identidad
19 n.º 3-0351-0835 (folios 9, 12 vuelto, 15 y 17).

20 **II.- Sobre la renuncia formulada por la señora Rodríguez Mora.** El artículo 56 del Código
21 Municipal estipula que, en cualquier momento, los miembros de los Concejos de Distrito
22 podrán renunciar a sus cargos y que corresponderá a este Tribunal realizar la sustitución.
23 Ante la renuncia de la señora Albecia Rodríguez Mora a su cargo de concejal suplente del
24 Concejo Municipal de Distrito de Tucurríque, cantón Jiménez, provincia Cartago, lo que
25 corresponde es cancelar su credencial y, según lo que establece el artículo 208 del Código
26 Electoral, sustituir el puesto vacante.

27 **III.- Sobre la sustitución de la señora Rodríguez Mora.** En el presente caso, al haberse
28 tenido por probado que el candidato que sigue en la nómina del PRSC, que no resultó electo
29 ni ha sido designado por este Tribunal para desempeñar el cargo, es el señor Martín Salas

1 Casasola, cédula de identidad n.º 3-0351-0835, se le designa como concejal suplente del
2 distrito Tucurrique, cantón Jiménez, provincia Cartago. La presente designación lo será por el
3 período que va desde su juramentación hasta el treinta de abril de dos mil veinticuatro.

4 **POR TANTO**

5 Se cancela la credencial de concejal suplente del distrito Tucurrique, cantón Jiménez, provincia
6 Cartago, que ostenta la señora Albecia Rodríguez Mora. En su lugar, se designa al señor
7 Martín Salas Casasola, cédula de identidad n.º 3-0351-0835. Esta designación rige desde su
8 juramentación hasta el treinta de abril de dos mil veinticuatro. Notifíquese a la señora
9 Rodríguez Mora, al señor Salas Casasola, al Concejo Municipal de Jiménez y al Concejo
10 Municipal de Distrito de Tucurrique. Publíquese en el Diario Oficial.”

11 **ACUERDO N°2**

12 Una vez conocido y analizado el Oficio N.º 6658-M-2022.- TRIBUNAL SUPREMO DE
13 ELECCIONES, suscrito por Fernando del Castillo Riggioni, Zetty María Bou Valverde y Luis
14 Diego Brenes Villalobos; el cual reza:

15 *“Se cancela la credencial de concejal suplente del distrito Tucurrique, cantón Jiménez,*
16 *provincia Cartago, que ostenta la señora Albecia Rodríguez Mora. En su lugar, se designa al*
17 *señor Martín Salas Casasola, cédula de identidad n.º 3-0351-0835.”*

18 Este Concejo Municipal, acuerda por unanimidad de los presentes, solicitar al señor Martín
19 Salas Casasola, se presente a este ayuntamiento el próximo martes 25 de octubre del año en
20 curso, a las 18 horas con 30 minutos, a sesión municipal con el fin de juramentarlo y proceda
21 a integrarse al Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique. **ACUERDO FIRME.**

22

23 **3-Nota suscrita por el señor Daniel Alberto Sánchez Madrigal**, “Referencia: Mal control de
24 residuos de la carnicería Pali Tucurrique. El suscrito, Daniel Sánchez Madrigal, portador de la
25 cédula de identidad 303900928 vecino de Tucurrique, 200 este Plaza Deportes casa color
26 naranja lado Izquierdo; me permito dirigirme a ustedes para solicitar la intervención en cuanto
27 al manejo de los desechos de la carnicería del Pali en Tucurrique, esto por motivo que : El día
28 Miércoles 12 de Octubre al darse la recolección de basura por parte de los funcionarios las
29 bolsas con restos de carne se rompieron y quedaron regados al frente de la casa de habitación

1 en la calle principal provocando malos olores y situación insalubre para las personas que
2 esperan el autobús para Cartago.”

3 ➤ El señor presidente, explica que se enviaron los peones de la municipalidad, hacer la
4 limpieza del lugar y el intendente hablo con la administradora y estos van a sacar los
5 desecho el miércoles en el momento en que pase el camión para evitar que se repita lo
6 sucedido.

7 **ACUERDO N°3**

8 Una vez conocido y analizada la nota suscrita por el señor Daniel Alberto Sánchez Madrigal,
9 “Referencia: Mal control de residuos de la carnicería Pali Tucurríque. Este Concejo Municipal,
10 acuerda por unanimidad de los presentes, informar al señor Sánchez Madrigal, que ese día se
11 envió personal de campo a limpiar la zona, y ya el señor Wilberth Quirós Palma-Intendente
12 Municipal, hablo sobre este tema con la administradora del Pali, y coordinaron retirar las bolsas
13 de desechos en el momento en que pase el camión recolector por el supermercado para evitar
14 inconvenientes como los ocurrido la semana pasada. **ACUERDO FIRME.**

15

16 **4-Oficio FTU N°267/04/2022, suscrito por Msc. Kattia Vega Brenes-Fiscal Auxiliar-**
17 **Fiscalía de Turrialba,** “ bajo la sumaria número 20-001193-0359-PE, en contra de CESAR
18 ROBERTO ARAYA ARAYA, IVANNIA DE LOS ANGELES LUNA ARAYA, por el (los) delito (s)
19 de tala en zona de protección, en perjuicio de los Recursos naturales, me permiso solicitarle
20 se me certifique si se otorgó algún permiso para la construcción de edificación al Centro
21 Agrícola de Jiménez Tucurrique, que funcionan como centro de acopio y como salón, son dos
22 estructuras diferentes, de ser que sí, indicar por favor fecha en que se otorgó el mismo y a
23 nombre de quien lo giraron. De conformidad con las facultades que otorga al Ministerio Público
24 el numeral 215 del Código Procesal Penal se acuerda el plazo de UNA SEMANA, para cumplir
25 con la diligencia ordenada por el Ministerio Público. Se recuerda que de conformidad con el
26 artículo 6 del Sistema de Seguimiento de Control de casos la no asistencia en el cumplimiento
27 de lo solicitado en el plazo establecido, podría hacer que se califique el caso en cuestión como
28 CAUSA NO ASISTIDA. Proceda como corresponde”.

29

1 **ACUERDO N°4**

2 Una vez conocido y analizado el oficio FTU N°267/04/2022, suscrito por Msc. Kattia Vega
3 Brenes-Fiscal Auxiliar-Fiscalía de Turrialba, este Concejo Municipal, acuerda por unanimidad
4 de los presentes informar a la señora Kattia Vega Brenes, que esta inquietud fue respondida
5 por esta entidad el pasado 08 de setiembre del año en curso mediante correo electrónico se le
6 adjunto el **OFIC. S.M. 182-2022**, el cual transcribe el acuerdo n°12 de la sesión ordinaria
7 número 112-2022, dando respuesta a su inquietud. **ACUERDO FIRME.**

8
9 **5-DFOE-LOC-1996, suscrito por Licda. Vivian Garbanzo Navarro**
10 **Gerente de Área,** “ Asunto: Seguimiento a las gestiones para el nombramiento del Auditor
11 Interno por tiempo indefinido del Concejo Municipal de Distrito de Tucurríque. Para que lo
12 haga de conocimiento del Concejo Municipal de Distrito en la sesión próxima inmediata al
13 recibo de este oficio, y para lo que compete a esa Intendencia. Se acusa y se atiende el oficio
14 n.º OFIC.S.M.213-2022 de 06 de octubre de 2022, con el que el Concejo Municipal de Distrito
15 de Tucurríque, comunica el acuerdo n.º 4 artículo VI de la sesión ordinaria n.º 116-2022, de 04
16 de octubre de 2022, con el que indican que conocieron y analizaron el informe del Concurso
17 Público 01-2022 para ocupar el puesto en propiedad de auditor/a interno/a, que concluye
18 recomendando:

- 19 1. (...) realizar de nuevo el concurso ampliando la forma en que se recibe los atestados de los
20 postulantes de forma virtual con el objetivo de lograr mayor cantidad de oferentes.
21 2. (...) ampliar el tiempo de la jornada laboral a tiempo completo, con el objetivo de contar con
22 más postulantes para el puesto.
23 3. (...) analizar la posibilidad de aumentar el salario ya que se considera un agravante para
24 obtener postulantes para el puesto.

25 En cuanto al seguimiento, se les insta a continuar con todas las acciones necesarias para
26 concretar el nombramiento del titular de la Auditoría Interna de manera indefinida, de
27 conformidad con lo establecido por la Ley General de Control Interno (LGCI)¹ y los
28 Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR

1 (Lineamientos)²; y remitir la información sobre los avances correspondientes de manera
2 mensual al Órgano Contralor, sin que, para ello, medie un requerimiento expreso; cumpliendo
3 a cabalidad con lo programado en su cronograma, para garantizar el nombramiento del titular
4 de la Auditoría Interna de ese Concejo Municipal de Distrito en el menor tiempo posible.

5 En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de contagio del
6 Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la presentación de documentos por
7 medio del correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos con firma
8 digital³, los cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar
9 los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma de servicios,
10 ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor. Por otra parte, si dentro
11 de los archivos que se envían existe alguna información de carácter confidencial, así deberá
12 advertirlo y mencionar el fundamento legal por el que ostenta esa condición. En caso de duda
13 o consulta se puede comunicar al número telefónico 2501-8000. **SE TOMA NOTA.**

14 ➤ El señor presidente comenta que próximamente se estará reuniendo la comisión para
15 seguir con el proceso.

16

17 **6-Oficio 91-2022, suscrito por el ing. Alonso Alvarado Calvo**, “Sirva la presente para
18 saludarles muy respetuosamente y al mismo tiempo solicitarles el análisis de las ofertas
19 propuestas para los procesos de licitación 2022-LA-05-JVD/Patas Negras y Malvinas y 2022-
20 CD-04-JVD/SAN MIGUEL (demarcación), las cuales se encuentran adjuntas en cuadros
21 resumen para su mejor revisión.”

22

23

24

25

26

27

28

29

2022-LA-05-JVD / PATAS NEGRAS Y MALVINAS			
EMPRESA	PUNTO	DOCUMENTOS SOLICITADOS	CUMPLE
CONANSA	2.	Presentación de la oferta	SI
	2.1.	Vigencia oferta: 30 días hábiles	SI
	2.2.	Forma de pago: al final del proyecto	SI
	2.3.	Plazo de entrega: 30 días hábiles	SI
	2.6.	Póliza de riesgos al trabajo	SI
	2.7.	Patente	SI
	2.9.	Calidades	SI
	2.10.	Personerías	SI
	2.11.	Declaraciones Juradas	SI
	2.13.	Garantía de participación	SI
	2.19.	Requisitos de admisibilidad	SI
	2.19.1.	Estructura de costos y sumario de cantidades	SI
	2.20.	Calificación	88%
	2.20.1. Precio	€ 64 578 634,50	53%
RODATEC S.A.	2.20.2. Tiempo de entrega (días)	30	25%
	2.20.3. Experiencia comprobable (%)	10%	10%
	Morosidad CCSS		AL DÍA
	Morosidad Hacienda		AL DÍA
	Monto ofertado	€ 64 578 634,50	NO CUMPLE CON EL PRESUPUESTO
	Presupuesto	€ 57 000 000,00	
	2.	Presentación de la oferta	SI
	2.1.	Vigencia oferta: 30 días hábiles	SI
	2.2.	Forma de pago: al final del proyecto	SI
	2.3.	Plazo de entrega: 29 días hábiles	SI
	2.6.	Póliza de riesgos al trabajo	SI
	2.7.	Patente	SI
	2.8.	Calidades	SI
	2.9. - 2.10.	Personerías	SI
	2.11.	Declaraciones Juradas	SI
	2.13.	Garantía de participación	SI
	2.19.	Requisitos de admisibilidad	SI
	2.19.1.	Estructura de costos y sumario de cantidades	SI
	2.20.	Calificación	94%
	2.20.1. Precio	€ 57 706 974,60	59%
	2.20.2. Tiempo de entrega (días)	29	25%
	2.20.3. Experiencia comprobable (%)	10	10%
	Morosidad CCSS		AL DÍA
	Morosidad Hacienda		AL DÍA
	Monto ofertado	€ 57 706 974,60	NO CUMPLE CON EL PRESUPUESTO
	Presupuesto	€ 57 000 000,00	
JSR R.L.	2.	Presentación de la oferta	SI
	2.1.	Vigencia oferta: 30 días hábiles	SI
	2.2.	Forma de pago: al final del proyecto	SI
	2.3.	Plazo de entrega: 29 días hábiles	SI
	2.6.	Póliza de riesgos al trabajo	SI
	2.7.	Patente	SI
	2.8.	Calidades	SI
	2.9. - 2.10.	Personerías	SI
	2.11.	Declaraciones Juradas	SI
	2.13.	Garantía de participación	SI
	2.19.	Requisitos de admisibilidad	SI
	2.19.1.	Estructura de costos y sumario de cantidades	SI
	2.20.	Calificación	100%
	2.20.1. Precio	€ 52 715 055,00	65%
	2.20.2. Tiempo de entrega (días)	29	25%
	2.20.3. Experiencia comprobable (%)	10	10%
	Morosidad CCSS		AL DÍA
	Morosidad Hacienda		AL DÍA
	Monto ofertado	€ 52 715 055,00	CUMPLE CON EL PRESUPUESTO
	Presupuesto	€ 57 000 000,00	

Observaciones	
1- Para esta licitación, la empresa que cumple con todos los requisitos y que se ajusta al presupuesto estimado para las obras, es la empresa JSR R.L., la cual obtiene un puntaje del 100%.	
2- Es importante mencionar que se sacó a licitación un solo cartel, pero el proceso contempla dos caminos, por lo que, deben tomar en cuenta que el acuerdo en firme debe ser por el pago por dos rubros aparte, tal como se indica en los dos puntos siguientes.	
3- Esta empresa ofertó para el caso del proyecto a ejecutar en el Camino de Patas Negras 3-04-054 la suma de € 27.642.530,00 y lo que está presupuestado son € 28.500.000,00, por lo que, se les solicita que se aumente la cantidad de mezcla asfáltica de 190 toneladas a 199 toneladas. Esto con el fin de abarcar la totalidad del presupuesto estimado y mayor longitud del camino, para un costo total a adjudicar de € 28.425.530,00.	
4- Esta empresa ofertó para el caso del proyecto a ejecutar en el Camino Las Malvinas 3-04-013 la suma de € 25.072.525,00 y lo que está presupuestado son € 28.500.000,00, por lo que, se les solicita que se aumente la cantidad de base de agregados de 1350 metros cúbicos a 1620 metros cúbicos. Esto con el fin de abarcar la totalidad del presupuesto estimado y mayor longitud del camino, para un costo total a adjudicar de € 28.488.025,00.	
5- El monto total por adjudicar a la empresa JSR R.L. es de € 56.913.555,00	

2022-CD-04-JVD - SAN MIGUEL (demarcación)			
EMPRESA	PUNTO	DOCUMENTOS SOLICITADOS	CUMPLE
Señales de RAM ROD de Costa Rica S.A. 101-753947	2.	Presentación de la oferta	SI
	2.2.	Forma de pago: al final del proyecto	SI
	2.3.	Plazo de entrega: 10 días hábiles	SI
	2.6.	Póliza de riesgos al trabajo	SI
	2.20.	Calificación	100%
	A. Precio	€ 3 145 000,00	100%
	Morosidad CCSS		AL DÍA
	Morosidad Hacienda		AL DÍA
	Monto ofertado	€ 3 145 000,00	
	Presupuesto	€ 5 000 000,00	CUMPLE CON EL PRESUPUESTO

OBSERVACIONES	
1- Solamente esta empresa fue la que ofertó.	
2- Esta empresa ofertó por un monto de € 3.145.000,00, pero se requiere ampliar la cantidad de señalización vertical y horizontal, por lo que, se solicita ampliar a € 3.878.000,00.	

- 1 ➤ El Concejal Moya cree que esto son como adendas, son como ₡5.000.000 millones de
2 colones este dinero hace falta y se puede utilizar para otros proyectos, aquí se acordó
3 no hacer adendas y se siguen haciendo a los proyectos.
- 4 ➤ El señor Presidente, le responde que él no recuerda esto, quien sabe si esto fue un día
5 cuando el no vino porque no recuerda esto que dice el compañero.
- 6 ➤ El Concejal Fonseca Brenes, existen cuestas como noneco que se deben mejorar al
7 igual que la de los nietos.
- 8 ➤ El señor Presidente, le dice que la de Noneco lleva lastre y los Nietos asfalto.
- 9 ➤ El Concejal Moya, siempre se oye que no tenemos para pagar y no sabe porque siempre
10 estamos ahorcados se necesita la plata para muchas cosas y no nos podemos quedar
11 sin un solo cinco, que pasa si sucede una emergencia por inclemencias del clima, es
12 más cree que los ₡6000.000. que tenemos presupuestado para inclemencias del clima
13 no se han tocado.
- 14 ➤ A lo que el señor presidente le responde que de donde cree que se ha cogido el dinero
15 para pagar cuando se ha habilitado la carretera nacional por los problemas de las
16 lluvias.
- 17 ➤ El señor Moya, le dice que es prohibido utilizar estos dineros en ruta nacional, eso no
18 nos compete a nosotros, el creyó que luego el Mopt devolvía lo invertido. Agrega que
19 como se hace para saber la cantidad de km a asfaltar y la cantidad de rotulación
- 20 ➤ El señor Presidente le dice que en San Miguel cree que era 1.800 km pero al final se
21 redujo por un tema de alcantarillado y quedo en 1.400 km.

22

23 **ACUERDO N°6 INCISO A)**

24 Este Concejo Municipal, basado en lo expuesto por el señor Vindas Ureña-Presidente
25 Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes, adjudicar el proceso de licitación 2022-
26 LA-05JVD/Patas Negras y Malvinas, a la Empresa **JSR R.L.**, representate Legal el señor Julio
27 Sánchez Rivera, por ser la empresa que oferta y cumple con todos los requerimientos técnicos
28 formales solicitados en el cartel y que obtuvo la mayor puntuación, acorde a lo presupuestado.
29 Por otra parte, se autoriza:

SESION ORDINARIA N°118-2022 / 18/10/2022

1. Al señor Intendente para que gire la orden de compra, confección y firma del contrato del trabajo.
2. Al ing. Alonso Alvarado Calvo-director de la UTGV, dar la orden de inicio de las obras, como el profesional responsable que se designa para la supervisión del trabajo. Se deja claro que las observaciones que formule éste deberán ser de acatamiento obligatorio por parte del Contratista. De igual forma este deberá presentar un informe al finalizar las obras, para que los departamentos de Contabilidad y Tesorería procedan con el pago del trabajo realizado.
3. Este compromiso debe de deducirse de los renglones y códigos presupuestarios:
 - a. Patas Negras: Vías de Comunicación Terrestre, 5.03.06.02.5.02.02. un monto de ₡ 28.425.530,00 (veintiocho millones cuatrocientos veinticinco mil quinientos treinta colones con 0/100).
 - b. Malvinas: Vías de Comunicación Terrestre 5.03.02.01.937.5.02.02, un monto de ₡ 28.488.025,00 (veintiocho millones cuatrocientos ochenta y ocho mil veinticinco colones con 0/100).

Para un monto total de ₡56.913.555,00 (cincuenta y seis millones novecientos trece mil quinientos cincuenta y cinco colones con 0/100), **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO N°6 INCISO B)

Este Concejo Municipal, basado en lo expuesto por el señor Vindas Ureña-Presidente Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes, adjudicar el proceso de licitación 2022-LA-CD04-JVD/ San Miguel, a la Empresa “**Señales de RAM ROD de Costa Rica S.A.**” por ser la única empresa que oferta y cumple con todos los requerimientos técnicos formales solicitados en el cartel y que obtuvo la mayor puntuación, acorde a lo presupuestado.

Por otra parte, se autoriza:

1. Al señor Intendente para que gire la orden de compra, confección y firma del contrato del trabajo.
2. Al ing. Alonso Alvarado Calvo-director de la UTGV, dar la orden de inicio de las obras, como el profesional responsable que se designa para la supervisión del trabajo. Se deja

SESION ORDINARIA N°118-2022 / 18/10/2022

claro que las observaciones que formule éste deberán ser de acatamiento obligatorio por parte del Contratista. De igual forma este deberá presentar un informe al finalizar las obras, para que los departamentos de Contabilidad y Tesorería procedan con el pago del trabajo realizado.

3. Este compromiso debe de deducirse de los renglones y códigos presupuestarios:

a. San Miguel: Vías de Comunicación Terrestre, 5.03.06.02.5.02.02. un monto de ¢ 3.878.000,00 (tres millones ochocientos setenta y ocho mil colones con 0/100).

ACUERDO FIRME.

7-Modificación Presupuestaria:

Presentada por la señora Rocio Portuguese Araya-Vice intendenta Municipal

 CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03-2022 SESIÓN EXTRAORDINARIA N° del 18 Octubre del 2022												
DETALLE CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO						DETALLE POR CLASIFICADOR ECONÓMICO						
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo	Cod	Rubro	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Diferencia		
PROGRAMA III ** TUCURRIQUE**												
GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE TUCURRIQUE												
5.03.02.001... Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114 /9329)												400 000,00
						2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL						
5.03.02.001.1.02.01.0	Servicios de Agua	33 661,00	0,00	190 000,00	223 661,00	2.1.2	Vías de comunicación	0,00	190 000,00	190 000,00		
5.03.02.001.1.02.02.0	Servicio de Energía Eléctrica	1 007 345,00	800 000,00	0,00	207 345,00	2.1.3	Vías de comunicación	800 000,00	0,00	-800 000,00		
5.03.02.001.2.99.04.0	Textiles y Vestuarios	1 219 999,90	544 006,86	0,00	675 993,04	2.1.0	Vías de comunicación	544 006,86	0,00	-544 006,86		
5.03.02.001.2.99.05.0	Útiles y Materiales de Limpieza	759,28	0,00	400 000,00	400 759,28	2.1.1	Vías de comunicación	0,00	400 000,00	400 000,00		
Subtotal Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal		2 261 765,18	1 344 006,86	590 000,00	1 507 758,32	TOTALES		1 344 006,86	590 000,00	-754 006,86		
5.03.02.01.947 Construcción de Puente en camino calles urbanas Las Vueltas 3-04-063 (Ley 9329)						2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL						754 006,86
						2.1.2 Vías de comunicación						754 006,86
5.03.02.947.5.02.02.0	Vías de comunicación	88 118 327,84	0,00	754 006,86	88 872 334,70							
SUBTOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMA III TUCURRIQUE		90 380 093,02	0,00	1 344 006,86	90 380 093,02	TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN		1 344 006,86	1 344 006,86			
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS PROGRAMA III ** TUCURRIQUE**												
5.03.06.01... DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (PROG. III)						2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL						0,00
						2.1.5 Otras obras						20 000,00
5.03.06.01.0.04.05.00	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Co	892,00	0,00	20 000,00	20 892,00							
5.03.06.01.0.05.01.00	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja C	188 112,00	20 000,00	0,00	168 112,00	2.1.5 Otras obras						-20 000,00
SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (PROG. III)		189 004,00	20 000,00	20 000,00	189 004,00	TOTALES		20 000,00	20 000,00	0,00		
TOTAL OTROS PROYECTOS PROGRAMA III ** TUCURRIQUE **		189 004,00	20 000,00	20 000,00	189 004,00	TOTAL OTROS PROYECTOS		20 000,00	20 000,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA III *TUCURRIQUE*		90 569 097,02	1 364 006,86	1 364 006,86	90 569 097,02	TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ*		1 364 006,86	1 364 006,86	0,00		
TOTAL MODIFICACIÓN 01-2022		90 569 097,02	1 364 006,86	1 364 006,86	90 569 097,02	TOTAL MODIFICACIÓN 02-2020		1 364 006,86	1 364 006,86	0,00		
Justificación: Metas operativas												
1 Fortalecimiento de Contribuciones patronales para sus respectivos pagos												
2 Fortalecimiento de servicio de agua y materiales de limpieza para cumplir con lo atinente a sus departamentos												
3 Se incrementa el Proyecto Construcción de Puente en camino calles urbanas Las Vueltas 3-04-063 (Ley 9329)												
Elaborada por: Contabilidad Municipal												
Fecha: 18/10/2022												
A Solicitud de la Intendencia Municipal y de la UTGVM, de la Junta Vial Distrital,												

CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE						
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03-2022						
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° del 18 Octubre del 2022						
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO						
Código	Detalle Cuenta	Programa 1 Administración General	Programa 2 Servicios Comunales	Programa 3 Inversiones	Programa 4 Partidas Específicas	Total todos los programas
1	GASTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	GASTOS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Contribuciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	1 364 006,86	0,00	1 364 006,86
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	1 364 006,86	0,00	1 364 006,86
2.1.1	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Vías de comunicación	0,00	0,00	1 364 006,86	0,00	1 364 006,86
2.1.3	Obras urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Activos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	1 364 006,86	0,00	1 364 006,86

Concejo Municipal del Distrito de Tukurrique							
PLAN OPERATIVO							
MODIFICACION INTERNA N° 3- 2022							
Nombre y Ubicación del Proyecto	Descripción de la Obra		Monto Aumentado	Monto Ejectuado I Semestre	Monto Ejectuado II Semestre	Plazo Estimado	Estimación Realizada
	Detalle	Intervención					
INVERSIONES	Se refuerzan los renglones de Contribución Patronal Banco Popular	1	€20 000,00	€0,00	€0,00	1 mes	II Semestre
INVERSIONES	Se refuerza el renglón de Servicio de Agua,	1	€190 000,00			1 mes	II Semestre
INVERSIONES	Se refuerza el renglón de Productos de Limpieza para lo atinente,	1	€400 000,00			1 semana	II Semestre
INVERSIONES	Se refuerza el proyecto Construcción de Puente en camino calles urbanas Las Vueltas 3-04-063 (Ley 9329)	1	€754 006,86	€0,00	€0,00	1 mes	II Semestre
Total Modificación 3-2022			€1 364 006,86	€0,00	€0,00		

ACUERDO N°7

Una vez conocida, discutida y analizada la Modificación Presupuestaria Consolidada 03-2022, y Plan Operativo 03-2022 por un monto de €1.364 006,86 (un millón trescientos sesenta y cuatro mil seis colones con 86/100), este Concejo Municipal, ACUERDA, por unanimidad de los presentes, aprobarla en la forma presentada por la señora Rocío Portuguese Araya-Vice intendenta Municipal. Así mismo remitirla a la Municipalidad de Jiménez para la aprobación correspondiente y ajuste a la estructura presupuestaria. **ACUERDO FIRME.**

1 **Artículo VII.**

2 **Asuntos de trámite Urgentes**

3 1-No hubo.

4 **Artículo VIII.**

5 **Mociones de los señores Regidores**

6 1-No hubo.

7 **Artículo IX.**

8 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

9 1-Informe Vice Intendencia.

10 Actividad a realizar la Casa de la Cultura el sábado 22 de octubre.

11
12 **Artículo X.**

13 **Asuntos Varios**

14
15 **1-Concejales.**

16 Morales Rodríguez

17 Pregunta por el tema de la rampa del veterinario.

18 El señor presidente, le dice que el al otro día que se expuso el caso, fue y le tomo fotos y le
19 dijo del caso al ingeniero y al intendente y se llamó al ingeniero que lleva el proyecto y este se
20 comprometió en arreglar este desnivel.

21 Presidente municipal

22 Ustedes le solicitaron una gira de inspección al ingeniero Alvarado y había gente comprometida
23 y no fueron, al igual con la gente de la comisión de la feria del Pejivalle y los que están
24 realizando el plan de desarrollo humano, con ellos solamente él llevo y paso una gran
25 vergüenza al sentir la falta de compromiso y por respeto, él dijo que no le hicieran la
26 presentación, luego ellos enviaran un resumen y están dispuestos a evacuar dudas.

- 27 ➤ La señora Portuguesez, dice que ella les recordó a todos los presidentes de las
28 asociaciones de desarrollo y solamente el señor Jesús Luis Sánchez Montoya, justificó

su ausencia. Y para eso también tenía que asistir Felipe Carvajal, Alonso Alvarado y Esteban Madrigal y ninguno vino ni justificó.

El señor presidente, solicita mayor acompañamiento y compromiso por parte de todos los miembros del Concejo.

2-Junta Vial:

No hubo.

ARTÍCULO XI
ACUERDOS

1- Basados en la proyección de la Casa de la Cultura Tucurriqueña a la comunidad , según el plan de acción establecido por la Organización Tucultura, con el fin de fomentar la cultura, costumbres e idiosincrasia del Distrito, este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes autorizar se lleve a cabo el próximo sábado 22 de octubre del 2022, la actividad "Tucurrique se Mueve", Música planta y de antaño " en las instalaciones de la Casa de la Cultura Tucurriqueña SIKIVI, de 7 p.m. a 11:45 p.m. Comuníquese este acuerdo a la Fuerza Pública del Distrito de Tucurrique. **ACUERDO FIRME.**

2- Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes enviar atenta nota al señor Mike Osejo Villegas- Director Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal solicitándole con todo respeto asistencia técnica para la actualización de las tarifas del servicio de residuos sólidos no valorables y del servicio de aseo de vías y sitios públicos. Esta solicitud se hace ya que desde el año 2012 no se actualizan dichas tarifas. Para más información, pueden contactar al colaborador Esteban Madrigal Quirós- Contador Municipal y/o a la señora Rocío Portuguese Araya- Vice Intendente Municipal. **ACUERDO FIRME.**

Al ser las 20 horas con 11 minutos el señor presidente da por concluida la sesión municipal.

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CRISTINA ARAYA RODRIGUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

ÚLTIMA LINEA